PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución del Consejo Federal de Educación: marco federal de formación dual

Aprueba, sin gasto nuevo, el marco federal de formación dual en la Educación Técnico Profesional: práctica en empresas, remunerada, con tutor y docente responsable y certificada oficialmente, coordinada por el INET.

Propuesta 55: Primer empleo y primera casa para los jóvenes
Cuándo: Días 31–60 (Asamblea del CFE antes del ciclo lectivo)
Trámite: Resolución de la Asamblea del Consejo Federal de Educación (Ley 26.206, art. 118); no pasa por el Congreso.

VISTO

El Expediente N° […], la Ley de Educación Nacional N° 26.206, la Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058, la Ley de Pasantías Educativas N° 26.427 y el Decreto N° 1374/2011, y

CONSIDERANDO:

Que los artículos 15 y 16 de la Ley N° 26.058 prevén las prácticas de los estudiantes de la educación técnico profesional en empresas y organizaciones, mediante convenios, bajo control docente y sin sustituir a trabajadores.

Que el artículo 45 de la Ley N° 26.058 asigna al Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) la coordinación de la aplicación de esa ley.

Que la Ley N° 26.427 rige las pasantías de los estudiantes de educación superior, de educación permanente de jóvenes y adultos y de formación profesional, y el Decreto N° 1374/2011 las prácticas de los estudiantes de la educación secundaria.

Que la formación dual, en la que una parte de la formación se realiza como práctica real en el ámbito productivo, mejora la inserción laboral de los jóvenes, siempre que la práctica sea remunerada, supervisada y certificada, para que no se convierta en trabajo barato.

Que resulta conveniente un marco federal común que permita a las jurisdicciones celebrar convenios con criterios homogéneos y que la información sobre las prácticas sea pública.

Que la presente medida se adopta con el voto afirmativo de los integrantes de esta Asamblea, según consta en el acta, cuya votación ha sido certificada por la Secretaría General.

Por ello, LA ASAMBLEA DEL CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Marco federal de formación dual. Apruébase el marco federal de formación dual para la Educación Técnico Profesional, por el cual una parte de la formación de los estudiantes se realiza como práctica en empresas u organizaciones, en el marco de la Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058, de la Ley de Pasantías Educativas N° 26.427 y del Decreto N° 1374/2011.

ARTÍCULO 2°.- Alcance. El marco comprende: a) a los estudiantes de la educación secundaria técnica, cuyas prácticas se rigen por el Decreto N° 1374/2011; y b) a los estudiantes mayores de dieciocho (18) años de la educación superior técnica, de la educación permanente de jóvenes y adultos y de la formación profesional, cuyas prácticas se rigen por la Ley N° 26.427.

ARTÍCULO 3°.- Condiciones mínimas. Toda práctica que se reconozca como formación dual deberá: a) estar prevista en un convenio entre la institución educativa o la jurisdicción y la empresa u organización, con un plan de aprendizaje vinculado al diseño curricular; b) ser remunerada mediante una asignación estímulo a cargo de la empresa u organización, conforme el régimen aplicable; c) contar con un tutor designado por la empresa u organización y con un docente responsable del seguimiento designado por la institución educativa; d) desarrollarse bajo control docente, sin sustituir a trabajadores de la empresa ni cubrir puestos de trabajo; y e) concluir con una evaluación de la institución educativa.

ARTÍCULO 4°.- Certificación oficial. Los saberes adquiridos en la formación dual se acreditan en la certificación oficial que emite la jurisdicción, con mención de la práctica realizada, de la empresa u organización y de su carga horaria.

ARTÍCULO 5°.- Coordinación. El Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) coordinará la aplicación del presente marco, elaborará dentro de los noventa (90) días un modelo de convenio y una guía de tutoría, y llevará un registro federal de los convenios de formación dual, con información desagregada por jurisdicción, especialidad y sector productivo.

ARTÍCULO 6°.- Vinculación con el sector productivo. Las jurisdicciones promoverán la celebración de convenios de formación dual con las empresas, cámaras y organizaciones de su región. El INET podrá articular con la Secretaría de Trabajo de la Nación la vinculación de la formación dual con los servicios de empleo.

ARTÍCULO 7°.- Información pública y meta. El INET publicará cada año la cantidad de estudiantes en formación dual por jurisdicción, especialidad y sector, y la cantidad de convenios vigentes. Es meta del presente marco alcanzar cincuenta mil (50.000) estudiantes técnicos por año en formación dual al año 2031.

ARTÍCULO 8°.- Financiamiento. La aprobación del presente marco no implica erogación presupuestaria adicional para el Estado nacional ni para las jurisdicciones. Las asignaciones estímulo están a cargo de las empresas u organizaciones. Las acciones de equipamiento y de fortalecimiento institucional que requieran financiamiento público nacional se atenderán con el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional una vez restituido por ley.

ARTÍCULO 9°.- Carácter. La presente resolución es de cumplimiento obligatorio en los términos del artículo 118 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206.

ARTÍCULO 10°.- Comunicación. Regístrese, comuníquese, notifíquese a los integrantes del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN y, cumplido, archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app